

Términos de Servicio — Portia

Portia — Software de gestión de conserjería

Última actualización del borrador: 30 de junio de 2026

Versión: 0.1 (borrador, sin revisión legal)

1. Partes y objeto

Estos términos regulan la contratación del software de gestión de conserjería **Portia**, provisto por **[razón social / RUT — COMPLETAR]** ("Portia"), por parte de una administradora de edificios o comunidad ("el Cliente").

Portia es un servicio de software como servicio (SaaS) compuesto por:

- una aplicación de escritorio para conserjes, y
- un panel web para administradores,

que digitalizan el registro de visitas, encomiendas, novedades, tareas y turnos del edificio.

2. Cuenta y acceso

- El Cliente designa a uno o más administradores, que a su vez dan de alta a los conserjes.
- El Cliente es responsable de la veracidad de los datos de sus usuarios y del uso que hagan de sus credenciales.
- Portia puede suspender el acceso ante un uso que comprometa la seguridad del servicio o de terceros.

3. Protección de datos personales

- El Cliente actúa como **responsable** del tratamiento de los datos personales de visitantes y residentes; Portia actúa como **encargado** que los procesa por cuenta del Cliente.
- Las condiciones de este tratamiento se rigen por el Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA), que forma parte integrante de estos términos.
- El Cliente se obliga a tener una base legal para registrar los datos de las personas (por ejemplo, consentimiento o interés legítimo de seguridad) y a informar a los titulares conforme a la **Ley 21.719**.

4. Disponibilidad del servicio

- **[Pre-alpha: sin SLA comprometido.]** Durante la etapa de validación temprana, el servicio se ofrece “tal cual” (as is), sin garantía de disponibilidad ni de continuidad.
- Cuando exista un plan comercial, el nivel de servicio (SLA) se definirá en el plan contratado.
- Portia puede realizar mantenimientos que interrumpan temporalmente el servicio, avisando con razonable anticipación cuando sea posible.

5. Modo offline y sincronización

La aplicación de escritorio permite registrar información sin conexión, que se sincroniza al reconectar. El Cliente entiende que, mientras un dispositivo está sin conexión, los datos aún no sincronizados solo existen localmente en ese dispositivo.

6. Precios y pago

- **[Pricing por definir — ver decisión D1 en docs/founders.md.]** La estructura prevista contempla planes (ej. Trial / Basic / Pro) facturados a la administradora, no al conserje ni al residente.
- Las condiciones de facturación, moneda (CLP), impuestos y forma de pago se detallarán en el plan contratado antes de cualquier cobro.

7. Propiedad intelectual

- El software, la marca y el diseño de Portia son propiedad de **[titular — COMPLETAR]**.
- Los datos cargados por el Cliente y sus usuarios son del Cliente / de los titulares; Portia no adquiere derechos sobre ellos más allá de lo necesario para prestar el servicio.

8. Limitación de responsabilidad

- En la etapa actual (pre-alpha), Portia no garantiza ausencia de errores ni de interrupciones.
- **[A definir con el abogado]** los límites de responsabilidad, exclusiones y topes de indemnización aplicables. Como referencia, suele limitarse a lo efectivamente pagado por el Cliente en un período determinado, salvo dolo o culpa grave.
- Portia no responde por el uso indebido que el Cliente o sus usuarios hagan de los datos de terceros.

9. Vigencia, terminación y devolución de datos

- El contrato rige mientras el Cliente mantenga un plan activo.

- Cualquiera de las partes puede terminar con un aviso de **[plazo — COMPLETAR]**.
- A la terminación, el Cliente puede solicitar una exportación de sus datos en un plazo razonable; vencido ese plazo, Portia eliminará los datos del Cliente conforme a la política de retención y al DPA.

10. Ley aplicable y jurisdicción

- Estos términos se rigen por las leyes de la **República de Chile**.
- Cualquier controversia se someterá a **[tribunales / arbitraje — COMPLETAR con el abogado]**.

11. Contacto

[correo comercial / legal — COMPLETAR].

Documento generado a partir del borrador en docs/legal/ del repositorio de Portia. Pendiente de revisión legal.